

Prüfungsschema § 823 Abs. 1 BGB

Deliktsrecht — deliktische Haftung aus unerlaubter Handlung · octastudy.com

I. Tatbestand

1. Rechtsgutsverletzung

Verletzung eines der in § 823 I BGB genannten Rechtsgüter: Leben, Körper, Gesundheit, Freiheit, Eigentum oder ein „sonstiges Recht“ (z. B. eingerichteter und ausgeübter Gewerbebetrieb, allgemeines Persönlichkeitsrecht).

2. Verletzungshandlung

Handlung oder — bei bestehender Garantenstellung — pflichtwidriges Unterlassen, das die Rechtsgutsverletzung herbeigeführt hat.

3. Haftungsbegründende Kausalität

Ursächlicher Zusammenhang zwischen Handlung und Rechtsgutsverletzung: Äquivalenz (conditio sine qua non), Adäquanz und Schutzzweck der Norm.

II. Rechtswidrigkeit

Bei Verletzung eines der in § 823 I BGB genannten Rechtsgüter grundsätzlich indiziert. Ausnahme: Vorliegen eines Rechtfertigungsgrundes (z. B. Notwehr § 227 BGB, Notstand §§ 228, 904 BGB, wirksame Einwilligung).

III. Verschulden

Vorsatz oder Fahrlässigkeit, § 276 BGB. Zu prüfen ist zusätzlich die Verschuldensfähigkeit nach §§ 827, 828 BGB.

IV. Haftungsausfüllende Kausalität

Ursächlicher Zusammenhang zwischen der Rechtsgutsverletzung und dem konkret eingetretenen Schaden.

V. Schaden

Vermögens- oder Nichtvermögensschaden nach §§ 249 ff. BGB.

VI. Rechtsfolge

Schadensersatz: grundsätzlich Naturalrestitution (§ 249 BGB), bei Unmöglichkeit oder Unverhältnismäßigkeit Geldersatz (§ 251 BGB). Ein Mitverschulden des Geschädigten ist über § 254 BGB zu berücksichtigen.

Typische Streitstände

Schutzgesetzcharakter bei Unterlassen

Ob eine Garantenstellung besteht, ist im Rahmen der Verletzungshandlung eigenständig zu prüfen — häufig übersehene Fallstricke bei Ingerenz und Verkehrssicherungspflichten.

Rahmenrecht "Gewerbebetrieb"

Der eingerichtete und ausgeübte Gewerbebetrieb ist nur ein Rahmenrecht: Rechtswidrigkeit ist hier nicht indiziert, sondern über eine Interessen- und Güterabwägung gesondert zu begründen.

Reine Vermögensschäden

§ 823 I BGB schützt nicht das Vermögen als solches — reine Vermögensschäden ohne Verletzung eines benannten Rechtsguts sind über § 823 I BGB grundsätzlich nicht ersatzfähig.

Dieses Schema dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar. Stand: August 2026 · octastudy.com/lernunterlagen/jura/823-bgb/